

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3635/2535

ว่าที่ร้อยตรีโกวิทหรือโกวิท มุลตรีหรือ
มุลตรี

โจทก์

นายชูชาติ งามเจ้า กับพวก

จำเลย

นายวัชรินทร์ มาศอมรพันธุ์ ทนายจำเลย
ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249, มาตรา 252

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของจำเลยที่ 2 ในส่วนข้อเท็จจริงนั้นเมื่อไม่มีการรับรองจึงต้องห้ามฎีกา ส่วนฎีกาในส่วนปัญหาข้อกฎหมายก็ไม่เป็นสาระแก่คดี จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 เห็นว่า คดีนี้เกิดขึ้นก่อนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่ใช้บังคับคดีจึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเป็นสาระสำคัญแก่คดี โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 82,130 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่า

จะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้
ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 149)

ทนายจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 154)

คำสั่ง

กฎหมายวิธีพิจารณาว่าด้วยข้อห้ามฎีกาในคดีแพ่งย่อมมีผลใช้บังคับทันทีตาม
วันเวลาที่กำหนดไว้การพิจารณาว่าคู่ความมีสิทธิฎีกาได้หรือไม่ จึงต้องพิจารณาตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับในวันยื่นฎีกาเป็นสำคัญ คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์และจำนวนทุน
ทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท คู่ความจึงไม่มีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริงฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงของจำเลยที่ 2 จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ยื่นฎีกา ส่วนฎีกาในปัญหาข้อ
กฎหมายก็ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยคำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

กฎหมายวิธีพิจารณาว่าด้วยข้อห้ามฎีกาในคดีแพ่งย่อมมีผลใช้บังคับทันทีตาม
วันเวลาที่กำหนดไว้การพิจารณาว่าคู่ความมีสิทธิฎีกาได้หรือไม่ จึงต้องพิจารณาตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับในวันยื่นฎีกาเป็นสำคัญ คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์และจำนวนทุน
ทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท คู่ความจึงไม่มีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อ

เท็จจริงฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงของจำเลยที่ 2 จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ยื่นฎีกา ส่วนฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายก็ไม่ใช่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยคำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>